



Ordnungsnummer

Anlage zu 0/14

Ausführungsbestimmungen zur Geschäftsordnung für die Bezirksbeiräte (GOB)

Der Gemeinderat hat am 18. Januar 2001 bei der Beschlussfassung über einige ergänzende Regelungen in der Geschäftsordnung für Bezirksbeiräte zustimmend von der nachstehenden Neufassung der dazu vorgesehenen Ausführungsbestimmungen Kenntnis genommen. Diese wurden daraufhin vom Oberbürgermeister mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt.

Vorbemerkung:

Adressaten der Regelungen der Geschäftsordnung für die Bezirksbeiräte sind zum einen die Mitglieder der Bezirksbeiräte und ihre Vorsitzenden, zum anderen alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Stuttgart, welche dem Oberbürgermeister nachgeordnet sind, also Referate, Ämter und Eigenbetriebe. Diese sind daher auch gehalten, die Regelungen zu beachten.

Zu § 1

Bei gemeinsamen Sitzungen führt nach Abs. 1 Satz 2 die dienstälteste Bezirksvorsteherin/der dienstälteste Bezirksvorsteher den Vorsitz. Sofern die gleichen Bezirke des Öfteren gemeinsam eine Sitzung abhalten, ist nichts dagegen einzuwenden, wenn sich die Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher im Vorsitz abwechseln.

Zu § 3:

Angelegenheiten im Sinne des § 3 Abs. 1 GOB sind unter anderem:

1. Planung, Errichtung (Neubau, Umbau und Erweiterung), Nutzung, wesentliche Änderung und Entwidmung öffentlicher und öffentlich geförderter Einrichtungen und sonstiger Objekte der Infrastruktur (z. B. Wege aller Art) im Stadtbezirk

2. Im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Mittel
 - a) Festlegung der Reihenfolge bei Neuanlage, Umgestaltung und Erweiterung der von der Stadt zu errichtenden Straßen, Gehwege, Plätze, Treppenanlagen, bauliche Sonderwege und Einrichtungen des ÖPNV (z. B. Buskaps), Grün- und Freiflächen, Kinderspiel-, Bolz- und Abenteuerspielplätze, bei deren Unterhaltung und Instandsetzung sowie bei landschaftspflegerischen Maßnahmen im Stadtbezirk,
 - b) Festlegung der Art und Rangfolge der Maßnahmen sowie der Sanierung von städtischen Einzelgebäuden in förmlich festgelegten Gebieten der Stadtsanierung und der Stadterneuerung.
 3. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplans sowie von Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB), (u. a. Bebauungspläne, Erhaltungssatzungen, Sanierungssatzungen), soweit sie sich auf den Bezirk erstrecken.
 4. Die Herstellung des "Einvernehmens der Gemeinde" im Baugenehmigungsverfahren, die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungssperre nach § 14 BauGB, die Antragstellung zur Zurückstellung von Baugesuchen nach § 15 BauGB sowie im Verfahren zur Erteilung einer Bodenverkehrsgenehmigung, wenn nach der Hauptsatzung dem Ausschuss für Umwelt und Technik die Entscheidung obliegt¹.
- Darüber hinaus erfolgt in sonstigen Fällen, bei denen ein Einvernehmen mit der Gemeinde erforderlich ist, nach Maßgabe der folgenden Verfahrensweise eine Anhörung des Bezirksbeirats dann, wenn die Entscheidung durch das Stadtplanungsamt zu treffen ist und dies innerhalb der Fristen der Landesbauordnung möglich ist. In diesen Fällen hat neben dem Stadtplanungsamt auch die zuständige Bezirksvorsteherin/der zuständige Bezirksvorsteher die Prüfungspflicht, ob unter Würdigung einer Beratung durch den Bezirksbeirat eine andere als die beabsichtigte Bescheidung in Betracht kommt; wird dies ggf. nach Rücksprache mit den Sprechern der Fraktionen bejaht, so ist die Angelegenheit in Absprache mit dem Stadtplanungsamt ggf. auch in einer Sondersitzung zu behandeln.² Eine notwendige Berichterstattung erfolgt unter den Voraussetzungen der Nr. 3 lit. a zu §§ 3 und 4 durch Vertreter des Stadtplanungsamts.
5. Folgende Angelegenheiten des Denkmalschutzes
 - a) Erlass von Satzungen gemäß § 19 DSchG
 - b) Anhörung der Gemeinde vor der Eintragung von Kulturdenkmälern von besonderer Bedeutung - § 12 Abs. 1 i. V. m. § 13 Abs. 2 DSchG
 - c) Anhörung der Gemeinde bei der Erfassung von Kulturdenkmälern im Sinne des § 2 DSchG.
 6. Anhörung der Gemeinde vor dem Erlass von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, des Landschaftsschutzes sowie vor der Festlegung von Naturdenkmälern, soweit sie ganz oder teilweise im Stadtbezirk liegen.

¹ Angelegenheiten, die im Einzelfall für die städtebauliche Entwicklung der Stadt von grundsätzlicher Bedeutung oder von besonderer Wichtigkeit sind.

² Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, erhalten die Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher sowie die ihnen zuarbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lesezugriff auf die Informationen des baurechtlichen Informationssystems (BAURIS) ab dem Zeitpunkt, zu dem das Baurechtsamt die Unterlagen dem Stadtplanungsamt übermittelt.

7. Verkauf von Grundstücken durch die Stadt,
 - a) wenn das Rechtsgeschäft die Wertgrenze von 1,1 Mio. Euro übersteigt
 - b) wenn zu erwarten ist, dass eine Änderung der bestehenden Nutzung eintritt oder diese nach einer für die städtebauliche Entwicklung vorliegenden Konzeption wünschenswert wäre.
8. Bestellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken,
 - a) wenn der Verkehrswert des Grundstücks 1,1 Mio. Euro übersteigt,
 - b) wenn zu erwarten ist, dass eine Änderung der bestehenden Nutzung eintritt.
9. Abbruch von stadteigenen Gebäuden
10. Änderung der Grenzen des Stadtbezirks (auch Gemarkungsgrenzänderungen) sowie Benennung und Abgrenzung der Stadtteile im Stadtbezirk
11. Zuschussgewährung an auf Stadtbezirksebene tätige Vereine und bürgerschaftliche Initiativen im Rahmen der dem Bezirksbeirat für diese Zwecke bereitgestellten Haushaltsmittel sowie nach den Richtlinien des Referats Allgemeine Verwaltung zur Förderung von Gemeinwesenarbeit vom 3.10.1977
12. Stadtbezirksbezogene Ausländerfragen einschließlich der Schaffung von Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
13. Wichtige gemeindliche Probleme des Umweltschutzes
14. Benennung von Einrichtungen, Straßen, Wegen und Plätzen
15. Entwidmung von Straßen, Wegen und Plätzen, Fortschreibung des Verzeichnisses der im Rahmen des Winterdienstes von der Stadt nicht geräumten und gestreuten Gehwege (Empfehlungen zur Veränderung dieses Negativ-Katalogs können jeweils nur bis zum 1. Mai eines Jahres für die kommende Winterperiode gegeben werden).
16. Verkehrsbehördliche Anordnungen in Fällen des § 45 Abs. 1b StVO bzw. § 45 Abs. 1c StVO
 - a) im Zusammenhang mit der Einrichtung von gebührenpflichtigen Parkplätzen für Großveranstaltungen,
 - b) im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Parkmöglichkeiten für Anwohner,
 - c) zur Kennzeichnung von Fußgängerbereichen, verkehrsberuhigten Bereichen einschl. verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche und geschwindigkeitsbeschränkten Zonen,
 - d) zum Schutze der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
17. Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
 - a) zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Stadt oder Dritter
 - b) zur länger dauernden Aufstellung von Gegenständen im Straßenraum (z. B. Werbesäulen, Container, Altglasbehälter)Nr. 2 der Regelung zu § 3 Abs. 4 gilt entsprechend.
18. Aufstellung und Abbruch von Denkmälern, Kunstwerken, Brunnen, öffentlichen Toilettenanlagen u. Ä.
19. Neuanlage und Renaturierung von Gewässern
20. Freigabe der Schulhöfe für außerschulische Zwecke (Spiel- und Bolzplätze)
21. Festlegung der Schulbezirksgrenzen

22. Festlegung der Standorte für städtische kulturelle Einrichtungen, darunter u. a. Zweigstellen der Stadtbücherei, Haltepunkte des Bücherbusses
23. Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter sowie der Beisitzer in den Ausschüssen und Kammern für Kriegsdienstverweigerer
24. Schaffung neuen Stadtrechts, soweit dies nur für den Stadtbezirk gilt oder der Stadtbezirk in besonderem Maß davon betroffen ist oder soweit die Rechtsstellung des Bezirksbeirats betroffen ist
25. Durchführung öffentlicher Veranstaltungen der Stadt im Stadtbezirk
26. Fragen der Gemeinwesenarbeit (z. B. Förderung von Bürgerinitiativen)

Zu § 3 Abs. 3:

Wenn ein Bezirksbeirat auf Grund des § 3 Abs. 3 vorgebrachte Anliegen behandelt, erhalten bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter des Initiativgremiums das Recht zu deren Begründung.

Zu § 3 Abs. 4:

1. Bei folgenden Angelegenheiten i. S. v. § 3 Abs. 4 Satz 2 (Weisungsangelegenheiten) werden die Bezirksbeiräte im in der Anlage zu diesen Ausführungsbestimmungen näher geregelten Umfang und Verfahren beteiligt:
 - a) bei straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen i. S. d. §§ 37 und 39 bis 43 StVO
 - b) bei gewerberechtlichen Angelegenheiten
2. Sofern die Anhörung eines Bezirksbeirats im Einzelfall nicht möglich war, weil die Entscheidung aus sicherheitlichen Gründen, wegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses oder wegen einer zu wahrenen Frist nicht aufgeschoben werden konnte oder wenn eine Weisung einer Fachaufsichtsbehörde erging, wird der Bezirksbeirat unverzüglich unterrichtet.

Zu § 4:

Weitere wichtige Angelegenheiten im Sinne des § 4 GOB sind unter anderem:

1. Wichtige Maßnahmen und Planungen der angrenzenden Umlandgemeinden, soweit die Stadt Stuttgart im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange beteiligt ist.
2. der Abbruch von unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden
3. Bauvorhaben für öffentliche Einrichtungen der Stadt, bei denen keine erheblichen planungsrechtlichen Befreiungen i. S. der oben unter Nr. 4 zu § 3 genannten Voraussetzungen erforderlich sind, sowie wenn dafür geplante Parkieranlagen zu einer spürbaren Steigerung des örtlichen Verkehrsaufkommens führen können
4. Unterrichtung über Entscheidungen des Baurechtsamts in Fällen von Bauvorhaben Dritter, wenn das Stadtplanungsamt in den Fällen nach Nr. 4 zu § 3 eine von der Empfehlung des Bezirksbeirats abweichende Entscheidung getroffen hat oder die Bezirksvorsteherin/der Bezirksvorsteher eine Unterrichtung anhand der ihr/ihm über BAURIS zugänglichen Informationen für angezeigt erachtet. In wichtigen Fällen dieser Art erläutert eine Vertreterin oder ein Vertreter des Baurechtsamts die Gründe für diese Entscheidung im Bezirksbeirat, es sei denn die Unterrichtung kann gemäß Nr. 3 lit. a zu §§ 3 und 4 auf andere Weise erfolgen.

Zu §§ 3 und 4:

1. Gemeinderatsvorlagen (Gemeinderatsdrucksachen und Ausschussdrucksachen), die wichtige Angelegenheiten eines Stadtbezirks betreffen, sind zur Unterrichtung den ordentlichen und stellvertretenden Mitgliedern des jeweils zuständigen Bezirksbeirats gleichzeitig mit dem Versand an die Mitglieder des Gemeinderats zu übersenden. Umfangreiche Unterlagen werden nur der Bezirksvorsteherin/dem Bezirksvorsteher und den Sprecherinnen oder Sprechern der Fraktionen des Bezirksbeirats zur Verfügung gestellt.

2. a) Nach § 9 GOB sind Angelegenheiten nichtöffentlich zu behandeln,
 - wenn entweder das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner dies erfordern oder
 - wenn der zuständige beschließende Ausschuss dies festlegt.

Da sich in diesen Fällen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit bei den Mitgliedern der Bezirksbeiräte nicht (wie bei den Mitgliedern des Gemeinderats) aus § 35 Abs. 2 GemO ergibt, ist gemäß § 17 Abs. 2 GemO darauf hinzuwirken, dass der Inhalt der überlassenen Vorlagen und der in der nichtöffentlichen Sitzung gegebenen weiteren Information vertraulich behandelt wird.

Nachdem es häufig zweifelhaft sein kann, ob sich die Verschwiegenheitspflicht über eine in nichtöffentlicher Sitzung behandelte Angelegenheit aus der Natur der Sache oder aus gesetzlichen Vorschriften ergibt, ist es erforderlich, die Geheimhaltung besonders anzuordnen. Aus rechtlichen Gründen ist es notwendig, diese Anordnung in jedem Einzelfall vorzunehmen.

Um Zweifelsfälle auszuschließen, werden die Bezirksvorsteherinnen und Bezirksvorsteher ermächtigt, die Geheimhaltung in den Fällen besonders anzuordnen, in denen sich nicht bereits eine Verschwiegenheitspflicht aus gesetzlichen Vorschriften oder der Natur der Sache eindeutig ergibt.

b) Vorlagen in Grundstücksangelegenheiten werden wegen der Besonderheiten des Grundstücksmarktes und der Vertraulichkeit der Verhandlungen nur der Bezirksvorsteherin/dem Bezirksvorsteher zur Verfügung gestellt.

c) Gemeinderatsvorlagen können nur dann überlassen werden, wenn sie zuvor im zuständigen beschließenden Ausschuss eingebracht worden sind.

3. Die Teilnahme von Vertretern der Verwaltung als Berichterstatter oder Auskunftspersonen in den Sitzungen des Bezirksbeirats ist auf das unerlässliche Maß zu beschränken.

a) Sie ist in der Regel nur dann unerlässlich, wenn

- die zur Beurteilung des Vorhabens nötigen Informationen nicht in anderer Form (z. B. schriftlich oder durch Überlassung von Planunterlagen) ausreichend und sinnvoll gegeben werden können und - die Bezirksvorsteherin/der Bezirksvorsteher die Berichterstattung nach Absprache mit den beteiligten Ämtern nicht selbst übernehmen kann
- die Leiterin/der Leiter des zuständigen Fachamts eine Teilnahme von Berichterstatterinnen oder Berichterstattern seines Amtes aus anderen Gründen für geboten erachtet

- eine Mehrheit des Bezirksbeirats die Anwesenheit eines Vertreters des zuständigen Fachamts ausdrücklich verlangt hat.
 - b) Liegen die Voraussetzungen vor, so informiert der Vertreter des federführenden Amtes auch über die Haltung beteiligter weiterer Ämter; Vertreter mehrerer Ämter oder mehrere Vertreter eines Amtes können nur in begründeten Ausnahmefällen an einer Sitzung teilnehmen.
4. Bei der Planung der Tagesordnung und der Gestaltung des Sitzungsablaufs hat die Bezirksvorsteherin/der Bezirksvorsteher darauf Bedacht zu nehmen, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung zeitlich in möglichst geringem Umfang in Anspruch genommen werden. Mittel und Wege, um dieses Ziel zu erreichen, können u. a. sein:
- a) die Zusammenfassung mehrerer von einem Fachamt zu vertretenden Verhandlungsgegenstände in einem Sitzungstermin
 - b) je nach der Geschäftslage nur zum 1. Tagesordnungspunkt einen Berichterstatter zu laden.

Zu § 6 Abs. 1:

Mit der Behandlung einer Angelegenheit in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse endet die Pflicht zur Verschwiegenheit in dem Umfang als Informationen dort zu Gehör der Öffentlichkeit zur Sprache gekommen sind. Dasselbe gilt in entsprechender Anwendung des § 35 Abs. 2, 2. Halbsatz GemO hinsichtlich des Inhalts von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen, sobald und soweit sie nach § 35 Abs. 1 Satz 4 GemO öffentlich bekannt gegeben worden sind. Im Übrigen besteht die Schweigepflicht solange fort, bis der Oberbürgermeister oder die bzw. der zuständige Beigeordnete ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln (z. B. Bekanntgabe vor der Presse) davon entbindet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit über den Gang und den Inhalt der Beratungen von nichtöffentlichen Sitzungen besteht fort.

Zu § 9:

Beantragt der Bezirksbeirat gemäß Abs. 4 eine Berichterstattung im Amtsblatt, so fertigt erforderlichenfalls die Bezirksvorsteherin/der Bezirksvorsteher den Bericht für das Presse- und Informationsamt im Einvernehmen mit dem Bezirksbeirat oder den Sprecherinnen oder Sprechern der Fraktionen im Bezirksbeirat.

Zu § 11:

Bei der Behandlung landwirtschaftlicher Angelegenheiten ist stets ein örtlicher Vertreter der Landwirtschaft als sachkundiger Einwohner zuzuziehen.

Zu § 14:

1. Keine Vorhaben der Verwaltung i. S. v. § 14 Abs. 2 sind die in Nr. 4 zu § 3 aufgeführten Bauvorhaben Dritter.
2. Hat der Bezirksbeirat ein Vorhaben gemäß § 14 Abs. 2 mit mindestens 2/3-Mehrheit abgelehnt, so stellt die Bezirksvorsteherin/der Bezirksvorsteher in geeigneten Fällen unmittelbar im Anschluss an die Beschlussfassung fest, ob der Bezirksbeirat auf eine erneute Behandlung Wert legt oder darauf verzichtet.
3. Bei Beschlüssen, welche die in § 14 Abs. 4 Satz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen, ist im Protokoll ausdrücklich zu vermerken, dass diese mit mindestens 2/3-Mehrheit gefasst wurden.

Sofern das zuständige Fachamt der Auffassung ist, dass dem mit dieser qualifizierten Mehrheit vorgetragenen Wunsch oder der Anregung eines Bezirksbeirats nicht Rechnung getragen werden kann, legt es dies unter Angabe von Gründen in einer zur Unterschrift des Oberbürgermeisters oder der bzw. des zuständigen Beigeordneten gefertigten Stellungnahme an den Bezirksbeirat dar.

Zu § 17:

1. Mitglieder in den Ausschüssen des Bezirksbeirats können in der Regel nur Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des jeweiligen Bezirksbeirats sein. Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks sollen nur ausnahmsweise zum Ausschussmitglied bestellt werden.
2. Im Übrigen ist auf § 17 Abs. 3 GOB in Verbindung mit § 11 GOB hinzuweisen, wonach sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner und Sachverständige zur Beratung einzelner Angelegenheiten auch in den Ausschüssen hinzugezogen werden können.
3. Für die Teilnahme an Ausschusssitzungen wird ein Sitzungsgeld gemäß § 6 der Satzung der Landeshauptstadt Stuttgart über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit gewährt. Ein Sitzungsgeld wird nicht gewährt, wenn ein Bezirksbeirat an Sitzungen anderer Gremien teilnimmt, an denen der Bezirksbeirat beteiligt ist (z. B. Arbeitskreise). Um Missverständnisse auszuschließen, dürfen als Ausschüsse des Bezirksbeirats nur diejenigen Gremien bezeichnet werden, die auch tatsächliche Ausschüsse im Sinne der GOB und dieser Ausführungsbestimmungen sind. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, beim Erfüllen der Voraussetzungen für die Veranstaltungen und Aktionen der Arbeitskreise eine Förderung nach den "Richtlinien zur Förderung von Gemeinwesenarbeit durch die Stadt Stuttgart" zu beantragen.

**Anlage zu § 3 Abs. 4
der Ausführungsbestimmungen**

**Mitwirkung der Bezirksbeiräte in
Weisungsangelegenheiten,
die vom Amt für öffentliche Ordnung
in Wahrnehmung der Funktionen der
Straßenverkehrsbehörde und der Gewerbebehörde
wahrgenommen werden**

1. Die Mitwirkung der Bezirksbeiräte bei straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen im Sinne der §§ 37 und 39 bis 43 StVO wird wie folgt

1.1 Umfang der Mitwirkung

1.1.1 Das Amt für öffentliche Ordnung hört die Bezirksbeiräte bei Maßnahmen auf unbefristete Dauer zur Einrichtung, Einführung, Beseitigung oder Aufhebung von

- Lichtzeichenanlagen
- Fußgängerüberwegen
- Vorbehaltsstraße
- Sonderfahrstreifen für öffentliche Verkehrsmittel
- Einbahnstraßen
- Straßenbahn- und Omnibushaltestellen
- Taxenständen
- Radwegen

Sofern die Anhörung eines Bezirksbeirats im Einzelfall nicht möglich war, weil die Entscheidung aus sicherheitlichen Gründen, wegen dringenden öffentlichen Interesses oder wegen einer zu wahrenen Frist nicht aufgeschoben werden konnte oder wenn eine Weisung einer Fachaufsichtsbehörde (Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Stuttgart) erging, wird der Bezirksbeirat unverzüglich unterrichtet.

1.1.2 Das Amt für öffentliche Ordnung unterrichtet die Bezirksbeiräte bei Maßnahmen auf unbefristete Dauer über die Einrichtung, Einführung, Beseitigung oder Aufhebung von

- Vorrangregelungen für Schienenbahn
- Fahrtrichtungsbeschränkungen
- Regelungen des Gehwegparkens
- Parkscheinautomaten- und Parkuhrenregelungen
- Schulwegepläne

sowie über im Einzelnen nicht genannte Maßnahmen, die von erheblichem allgemeinem Interesse sind.

- 1.1.3 Das Amt für öffentliche Ordnung hört den Bezirksbeirat oder - wenn eine zu wählende Frist dies nicht erlaubt - die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher
- soweit zeitlich möglich zu Veranstaltungen im Sinne von § 29 StVO oder zur Verkehrsregelung aus Anlass von Veranstaltungen außerhalb öffentlicher Straßen, wenn eine Straßensperrung und Verkehrsumleitung erforderlich wird,
 - zur Sperrung von Vorbehaltsstraßen mit Verkehrsumleitungen aus Anlass von Bauarbeiten, sofern die Anhörung des Bezirksbeirats bzw. des Bezirksvorstehers nicht dem Veranlasser der straßenverkehrsrechtlichen Entscheidung (Straßenbaubehörde oder -baulastträger, Verkehrsträger) obliegt oder aufzuerlegen ist. Duldete die Entscheidung keinen Aufschub, unterrichtet das Amt für öffentliche Ordnung die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher.

1.2 Verfahren

- 1.2.1 Maßnahmen nach Nr. 1.1.1 werden von Mitarbeitern des Amts für öffentliche Ordnung in Sitzungen der Bezirksbeiräte vertreten, wenn

- die zur Beurteilung des Sachverhalts durch den Bezirksbeirat nötigen Informationen in anderer Form (z. B. schriftlich, durch Überlassung von Planunterlagen oder Ablichtungen) nicht ausreichend möglich oder nicht sinnvoll erscheinen,
- die Aufgabe des Amts für öffentliche Ordnung aus gleichzeitigem Anlass nicht von der Straßenbaubehörde, dem Straßenbaulastträger oder dem Stadtplanungsamt in Abstimmung mit dem Amt für öffentliche Ordnung wahrgenommen werden kann oder wenn
- die Bezirksvorsteherin/der Bezirksvorsteher diese Aufgabe nach Vereinbarung mit der Straßenverkehrsbehörde nicht selber wahrnimmt.

Nimmt eine Vertreterin/ein Vertreter des Amts für öffentliche Ordnung an der Sitzung teil, so vereinbart sie/er den Termin für die Behandlung der Maßnahme im Bezirksbeirat mit der Bezirksvorsteherin/dem Bezirksvorsteher.

An Sitzungen von Ausschüssen oder mit Arbeitskreisen der Bezirksbeiräte nimmt die Straßenverkehrsbehörde in der Regel nicht teil. Sofern es nötig erscheint, gibt sie den Beauftragten der im Bezirksbeirat vertretenen Parteien Informationen nach Vereinbarung mit dem Bezirksvorsteher oder dem Vorsitzenden des Ausschusses bzw. Arbeitskreises.

- 1.2.2 Über Maßnahmen nach Nrn. 1.1.1 und 1.1.2 erhalten die Bezirksbeiräte eine Mehrfertigung der Entscheidung.
- 1.2.3 Für Maßnahmen nach Nr. 1.1.3 gilt Nr. 1.2.2 ebenfalls, sofern eine Entscheidung in der Sache schriftlich ergeht. In den anderen Fällen unterrichtet die Straßenverkehrsbehörde die Bezirksvorsteherin/den Bezirksvorsteher über den Inhalt der Entscheidung und die Gründe mündlich oder fernmündlich.
- 1.2.4 Ob und welche Unterlagen zur Beurteilung der genannten straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten dem Bezirksbeirat überlassen werden, regelt die Straßenverkehrsbehörde im Einvernehmen mit der Bezirksvorsteherin/dem Bezirksvorsteher.

1.3 **Nachprüfung von Entscheidungen**

- 1.3.1 Erhebt ein Mitglied des Bezirksbeirats unter Angabe der Gründe gegen eine beabsichtigte oder bereits getroffene Entscheidung des Amts für öffentliche Ordnung nach Nrn. 1.1.1 bis 1.1.3 Einwendungen, so prüft dieses seine Entscheidung nach. Erhält es oder in den Fällen des § 14 Abs. 4 GOB die oder der Beigeordnete diese aufrecht, unterrichtet sie den Bezirksbeirat darüber unter Angabe der Gründe.

2. Die Mitwirkung der Bezirksbeiräte bei gewerberechtlichen Angelegenheiten wird wie folgt geregelt:

2.1 **Umfang der Mitwirkung**

- 2.1.1 Das Amt für öffentliche Ordnung hört die Bezirksbeiräte bei Anträgen auf Erteilung
- von regelmäßigen Sperrzeitverkürzungen (§ 12 GaststättenVO)
 - Erlaubnissen für Personendarbietungen (z. B. Striptease, Tabledance, etc.) (§ 33a GewO)
 - Spielhallenerlaubnissen (§ 33i GewO)
- 2.1.2 In denjenigen Fällen, in denen mit der Erteilung einer Baugenehmigung bzw. einer Nutzungsänderung ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die Erteilung der Erlaubnis begründet wurde, wird der Bezirksbeirat nur unterrichtet.

2.2 **Verfahren**

- 2.2.1 Zu jedem Antrag nach Nr. 2.1.1 wird der Bezirksbeirat um Stellungnahme gebeten. Zur besseren Beurteilung des Sachverhalts durch den Bezirksbeirat werden Ablichtungen des Antrags beigefügt.
- 2.2.2 Bei Angelegenheiten von größerer Bedeutung nimmt ein Vertreter der Gewerbebehörde nach Terminvereinbarung mit dem Bezirksvorsteher an der Sitzung teil.

2.3 **Nachprüfen von Entscheidungen**

- 2.3.1 Spricht sich ein Bezirksbeirat unter Angabe der Gründe entgegen der Auffassung der Gewerbebehörde gegen die Erteilung von Erlaubnissen nach Nr. 2.1.1 aus, entscheidet diese bzw. in den Fällen des § 14 Abs. 4 der Oberbürgermeister oder der/die zuständige Beigeordnete. Die Gründe der Entscheidung sind dem Bezirksbeirat mitzuteilen.

**Ausführungsbestimmungen
zur Geschäftsordnung
für die Bezirksbeiräte (GOB)**

- Historie -

Beschlussdatum	GRDrs Nummer	Amtsblatt Nr. - vom	Inkrafttreten am
18.01.2001	838/2000		01.01.2001